

纠纷信息结构化档案

生成时间: 2026/05/13 08:37 文档编号: QX-20260513-425

一、纠纷事实梳理

纠纷类型: education
涉及金额: 8600
当前状态: 已向12315投诉
争议焦点: 虚假宣传

二、证据材料清单

建议补充:

☐ 合同/协议

原因: 证明双方约定的服务内容和标准

☐ 付款记录

原因: 证明消费行为已发生

☐ 聊天记录

原因: 证明签约前沟通内容和对方承诺

☐ 宣传材料

原因: 证明广告宣传内容与实际差异

☐ 发票/收据

原因: 证明交易真实发生

三、纠纷时间线

○ 05/13 进入已向12315投诉阶段

来源: 用户填写

证据等级: 用户陈述

实心节点 = 有A/B级证据支撑, 空心节点 = 基于用户陈述

四、法律法规索引

1. 《消费者权益保护法》第53条

经营者以预收款方式提供商品或者服务的, 应当按照约定提供。未按照约定提供的, 应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款; 退回预付款应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。

2. 《民法典》第577条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3. 《民法典》第496条

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定, 并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的, 提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。

4. 《广告法》第28条

广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的, 构成虚假广告。

五、维权流程参考

● 协商 → ○ 投诉 → ○ 调解 → ○ 仲裁 → ○ 诉讼

● 协商: 主动联系对方, 提出具体诉求, 保留沟通记录。可通过书面函件、微信/短信等可留存证据的方式沟通, 明确说明退款金额、期限和依据。优先通过书面方式沟通, 可发律师函(可选)。本档案由AI自动生成, 仅供参考

· 全程保留沟通记录作为证据

- 明确退款金额的法律依据

：向消费者协会（12315）或行业主管部门提交投诉材料，说明事情经过、诉求和证据，等待受理和调解。可同时向市场监管部门反映。

- 拨打12315热线或通过全国12315平台在线投诉

- 准备好证据材料（合同、付款记录、沟通记录等）

- 可同时向多个部门投诉，增加处理力度

：消协或法院会组织双方进行调解。调解员会了解双方意见，提出调解方案。调解成功会出具调解协议，具有法律效力；调解不成可继续下一步。

- 调解不收费，程序相对简便

- 调解协议经司法确认后具有强制执行力

- 保持理性，做好适当让步的心理准备

：如合同约定了仲裁条款，可向约定仲裁机构申请仲裁。仲裁一裁终局，效率较高。注意：仲裁需要提前约定，没有约定则不能申请仲裁。

- 仲裁具有法律强制力

- 程序规范，一裁终局

- 需要准备充分的证据材料

：向有管辖权的人民法院提起诉讼。可自己起诉（成本低）或委托律师代理（更专业）。小额诉讼程序可网上立案，诉讼费根据标的金额计算。

- 诉讼是最后的救济途径

- 起诉需要准备起诉状和证据材料

- 可申请财产保全防止对方转移资产

主动联系对方，提出具体诉求，保留沟通记录。可通过书面函件、微信/短信等可留存证据的方式沟通，明确说明退款金额、期限和依据。

提示：优先通过书面方式沟通，可发律师函（可选）；全程保留沟通记录作为证据；明确退款金额的法律依据

暂无特征分析数据

进入诉讼程序的占比：

约15%-20%

调解/和解结案的占比：

约40%-50%

消费者请求获支持的占比：

约85%-90%

从立案到一审结案平均周期：

2-4个月

1. 本档案由"启信通"自动生成, 仅作为纠纷信息整理与证据分析工具, 帮助您了解自己的纠纷情况和相关流程。

2. 本档案中的所有内容均基于您自行输入和上传的信息进行整理、分析和归纳。本系统未对您提供的信息进行真实性、合法性验证。

3. 本档案中的各项分析、索引、数据参考和流程参考均为技术性匹配与展示，不构成任何形式的法律意见、法律建议或个案判断。

4. 如果您需要针对具体案情的法律意见，请咨询持有律师执业证的专业人士。

5. 您对本档案拥有完全的自主控制权，可随时在小程序中永久删除。删除后，服务器中与本档案相关的数据和文件将被彻底清除，不可恢复。

